



 Tankönyv: 1. lecke: A Közel-Kelet civilizációi, 10-11. oldal.

Idő és hely: a **Kr. e. 18. században**, az ókori **Közel-Keleten** járunk. Hammurapi **Babilon** királya volt; a város Mezopotámiában, az Eufrátesz mellett, a **mai Irak területén** feküdt.

Röviden

- **Hammurapi** babiloni király volt a Kr. e. 18. században; törvényeit ékírással kőoszlopra vésték.
- Fő elve a **talió-elv**: "szemet szemért, fogat fogért"; mellette megjelenik a **kártérítés** (az okozott kár megtérítése).
- A büntetések nagyon **szigorúak** voltak, és a sértett **társadalmi helyzetétől** függtek; védték a **tulajdont**; a család **apai fennhatóság** alatt állt.
- Még nem mai törvénykönyv, hanem "igazságos ítéletek" gyűjteménye: félúton a **szokásjog** és a **törvény** között.
 -  A tankönyv alapján
- Ma is használt jogi fogalmak: per, vádló, tanú, bizonyítás, kártérítés.

 A fejezet összefoglalója: **Összefoglaló: Az ókori Kelet**

Hammurapi törvénykönyve az egyik legrégebbi írásban fennmaradt törvénygyűjtemény. **Mezopotámia** babiloni korszakából való. Leghíresebb elve a "szemet szemért". Forrás: [a történelemfüzet folytatása](#) (a tankönyv 10-11. oldala alapján).

Hol és mikor?

 Óra: ? (2026-09-10 után, legkésőbb 2026-09-25)

A füzet szerint a Kr. e. XVIII. századra Babilon lett Mezopotámia legfontosabb központja (Bábel tornya).

Hammurapi babiloni király volt a Kr. e. 18. században; uralma alatt egyesítette Mezopotámiát. Törvényeit ékírással egy több mint két méter magas, fekete kőoszlopra vésték. Az oszlop tetején dombormű látható: Hammurapi áll Samas napisten előtt, aki ülve jelenik meg. Az oszlopot 1901-ben találták meg Szúzában (a mai Irán területén), ma a párizsi Louvre-ban látható.

✚ Opus® és Codex® kiegészítése

A tankönyv szerint az oszlop tetején ábrázolt isten **Samas**, és az uralkodó feje egy magasságban van az istenével.

■ A tankönyv alapján

A Biblia Bábel tornyáról szóló története valószínűleg Babilon hatalmas zikkuratjára (toronytemplomára) emlékezik; ezért említi a füzet Babilon mellett.

💡 Opus® magyarázata

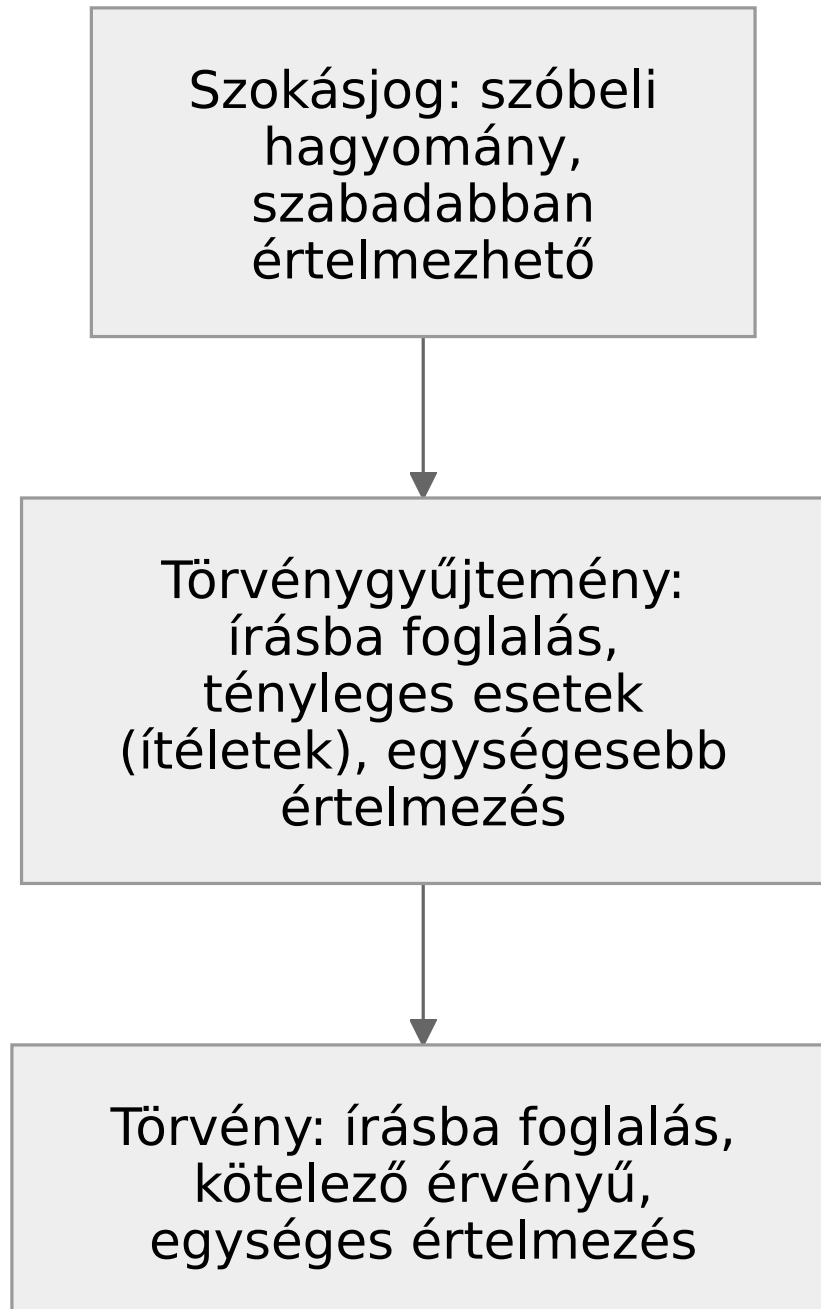
Miért fontos, hogy leírták?

A **szokásjog** a közösség által kötelezőnek elfogadott szokásokra épül. Az írásba foglalás rögzített hivatkozási alapot ad: könnyebb összevetni, milyen ítéletet hoznak hasonló esetekben. Ez segítheti az önkény korlátozását, de önmagában nem garantál igazságos bíraskodást, és nem jelenti, hogy mindenki tudott olvasni.

💡 Opus® és Codex® magyarázata

Hammurapi gyűjteménye még nem mai értelemben vett törvénykönyv. Nem általános, mindenkire kötelező törvényeket tartalmaz, hanem **"igazságos ítéletek" gyűjteménye**: a király jogásza a kor valódi eseteiből válogatták össze, hogy mintául szolgáljanak a további ítéletekhez. Így a szokásjog és a mai törvény között félúton áll.

■ A tankönyv alapján



Szövegesen: a jog fejlődése a tankönyv ábrája (A törvények születése) szerint: szokásjog, majd törvénygyűjtemény, végül törvény. Ezt a társadalom tagolódása, a gazdaság fejlődése és az állam kiépülése hajtotta. Hammurapi gyűjteménye a középső lépcső. Az írásba foglalás idegen szóval **kodifikáció**.

 A tankönyv alapján

Mit tartalmaz? A törvénykönyv jellemzői

 Óra: ? (2026-09-10 után, legkésőbb 2026-09-25)

A füzet szerint (zárójelben a füzetben megadott számok):

- Fejlett jogélet; a jog írásban rögzített.

- A tulajdon védelme.
- "Szemet szemért" elv, más néven talió-elv (196., 200.).
- Az okozott kár megtérítése (198., 201.).
- Nagyon szigorú büntetések (22.).
- A család apai fennhatóság alatt áll (195.).
- Különböző társadalmi helyzet - eltérő büntetési tétel.
- Megjelennek a ma is használt jogi fogalmak: kártérítés, bizonyítás, vádló, tanú, per.

A zárójeles számok a törvénykönyv pontjainak (paragrafusainak) számai. A tankönyv 10. oldalán közölt részlet szerint ezek tartalma röviden:

Paragrafus	Tartalma (röviden)	Melyik jellemzőt mutatja?
22.	akit lopáson kapnak rajta, azt megölik	szigorú büntetés, tettenérés
195.	ha a fiú megüti az apját, levágják a kezét	apai fennhatóság
196.	ha valaki egy (vele egyenrangú) szabad ember szemét kiüti, az ő szemét is kiütik	talió-elv
197.	ha egy szabad ember a szabadok rendjéhez tartozó ember csontját töri el, az ő csontját is eltörik	talió-elv
200.	ha egy vele egyenrangú ember fogát üti ki, az ő fogát is kiütik	talió-elv
201.	ha egy muskénium fogát üti ki, egyharmad mina ezüstöt fizet	kártérítés, eltérő büntetés

 A tankönyv alapján

A **198. pontban**, ha a sértett muskénium (félszabad), szemének vagy csontjának sérüléséért egy mina ezüstöt kell fizetni. Ez a pont nem szerepel a kapott tankönyvi részletben; tartalmát Hayes előadása közli.¹

 Codex® kiegészítése

A mina súlyegység, kb. 500 g (ezüsből).

 Opus® kiegészítése

A **muskénium** a tankönyv szerint félszabad ember: szabad, de alacsonyabb rangú, mint a "szabadok rendjéhez" tartozók.

További pontok a tankönyvi részletből, amelyek jól mutatják a kor életét (saját szavakkal):

Pont	Tartalma (röviden)	Mit mutat?
1.	aki gyilkossággal vádol valakit, de nem bizonyítja, azt megölik	a vádlónak bizonyítania kell
8.	aki ökröt, juhot, disznót lop a templomtól vagy a palotától, harmincszorosan fizet, a muskéniumtól tízszeresen	a tulajdon védelme, rang szerinti különbség
53.	aki nem erősíti meg a gátját, és miatta víz alá kerül a föld, megfizeti az elpusztult gabonát	az öntözés fontossága
199.	aki egy rabszolga szemét szúrja ki, a rabszolga árának felét fizeti	a rabszolga a gazdája tulajdona

 A tankönyv alapján

A **117. pont** szerint az adósság miatt szolgálatra átadott adós, felesége, fia vagy lánya három évig dolgozik a hitelezőnél, és a negyedik évben felszabadul. A tanári dia a pont számát említi; a részletes rendelkezés külső forrásból származik.²

 Codex® kiegészítése

A 196. és a 198. pont együtt mutatja a rangtól függő büntetést. A 22. pont a tankönyv fordításában "lopáson" kapott tolvajról szól; más fordítások rablást írnak. Az 53. pont azt mutatja, mennyire fontos volt az öntözés: egy gát elhanyagolása a szomszédok termését is tönkretelthette.

 Opus® magyarázata

A fontos elvek elmagyarázva

A "**szemet szemért, fogat fogért**" név nem csak szem- és fogsértésre utal: a talió-elv csonttörésre is vonatkozott. A **197. pont** szerint, ha egy szabad ember a szabadok rendjéhez tartozó ember csontját törte el, az ő csontját is eltörték.

 A tankönyv alapján

A **198. pontban** muskénium sértett esetén ugyanezért **egy mina ezüstöt** kellett fizetni.¹

 Codex® kiegészítése

Ugyanaz a sérülés, eltérő társadalmi helyzet, eltérő következmény: ezt hasonlítja össze az ábra.

 Codex® magyarázata

Hammurapi törvénygyűjteménye

Kr. e. 18. század • Babilon, Mezopotámia • mai Irak

Hammurapi babiloni király írásban rögzítette az ítéleteket.
A 197. és 198. pont a törvénygyűjtemény két számozott részlete.

Ugyanaz a tett, más büntetés?

Egy szabad ember eltöri egy másik ember csontját.

197. pont • Talió-elv

“Szemet szemért, fogat fogért”

A sértett:
A szabadok rendjéhez tartozó ember

A büntetés:
A tettes csontját is eltörik.

198. pont • Kártérítés

A sértett:
Muskénium (félszabad)

A büntetés:
Egy mina ezüst fizetése.
Az okozott kár megtérítése.

A talió nem csak szemre és fogra vonatkozott.
A büntetés a sértett társadalmi helyzetétől is függött.

A mina súlyegység.

A fenti két csonttöréses példa képi összehasonlítása.

Az ábra megnyitása nagy méretben

A büntetési elvek értelmezése.

- **Talió-elv:** a büntetés ugyanolyan kárt okoz a tettesnek, amelyet ő okozott: "szemet szemért, fogat fogért". Ma ez kegyetlennek tűnik, de akkor korlátot is jelentett: a sértett nem állhatott bosszút nagyobb kárral, mint amit elszenvedett.
- **Kártérítés:** a tettes nem ugyanazt a sérülést kapja, hanem fizet a kárért. Ma is ez a szokás, például ha valaki eltöri a szomszéd ablakát, ki kell fizetnie.
- **Eltérő büntetés rang szerint:** a 196. és a 198. pont összevetése mutatja. Ha egyenrangú szabad ember szemét ütik ki, a tettes szemét is kiütik; ha egy muskéniumét (félszabadét), elég fizetni. Tehát ugyanazért a tettért más a büntetés attól függően, ki a sértett. A tanult különbség itt az ókori társadalmi rangok eltérő jogi megítélése.
- **Apai fennhatóság:** a családban az apa döntött mindenről, a család tagjai neki engedelmeskedtek.



Opus[®] és Codex[®] magyarázata

A ma is használt jogi fogalmak jelentése a tankönyv ábrája (A jogi élet jellemzői Hammurapi törvényeiben) szerint; a tankönyv a kiskorú fogalmát is a fejlett jogélet jelei közé sorolja:

Fogalom	Jelentése
per	jogvita a bíróság előtt
tettenérés	a tett végrehajtása közben leplezik le az elkövetőt
bizonyítás	a tankönyvi ábrán: a vádak igazolása tárgyakkal
tanú	a perben elhangzó állításokat igazoló vagy cáfoló személy

 A tankönyv alapján

A vádló az, aki valaki ellen vádat emel. A tankönyvi ábra a vád kapcsolatát jelöli két személy között, nem külön vádló-meghatározást ad.

 Codex® magyarázata

A büntetések a tankönyv ábrája szerint:

- **Cél:** az élet és a vagyon védelme.
- **Módszer:** megtorlás, kártalanítás, "szemet szemért, fogat fogért".
- **A végrehajtás célja:** az elrettentés; **eszközei:** halál, csonkítás, vagyonelkobzás.

A tankönyv szerint a talió-elv a fejletlenebb jogfelfogást tükrözi, az okozott kár megtérítése (kártérítés) pedig előrelépés. A büntetések nagyon szigorúak voltak, többségük halál. A család az apa fennhatósága alatt állt, aki úgy bánt a családtagjaival, mint a tulajdonaival; a gyerekeivel szemben külön védelmet kapott.

 A tankönyv alapján

Amit érdemes megjegyezni

 Óra: ? (2026-09-10 után, legkésőbb 2026-09-25)

- Hammurapi babiloni király a Kr. e. 18. században; törvényeit kőoszlopra vésték.
- Fő elve a talió-elv: "szemet szemért, fogat fogért".
- A büntetés a társadalmi helyzettől függött.
- Sok ma is használt jogi fogalom (tanú, per, bizonyítás) már itt megjelenik.

A tanári diasor jogi vázlata

 Óra: 2026-09-18

Az 54. pont az 53. pontban leírt gátszakadásos károkozáshoz kapcsolódik: ha a felelős nem tudja megtéríteni az elpusztult gabonát, őt és vagyonát eladják, és a pénzből a károsultakat kárpótolják. Ezért kapcsolja a tanári dia az 54. pontot az adósság miatti kiszolgáltatottsághoz. A tankönyv nyomtatott 10. oldala az 53-54. pontot közli.

 A tankönyv alapján

A 26. dia többlete: az adósrabszolgasághoz az 54. és a 117. pontot rendeli, és a rabszolgák, közrendű szabadok, félszabadok, előkelők eltérő jogi helyzetét emeli ki. A [teljes diás vázlat](#) a korábban tanult tulajdonvédelmet és írásban rögzített jogot is összefoglalja.

A 27. dia megerősíti a fenti füzetlistát: talió, kártérítés, szigorú és társadalmi helyzettől függő büntetés, apai fennhatóság. A példákhoz rendelt paragrafusokat a [forrásjegyzet](#) őrzi.



Kérdezd ki magad

Saját kérdések (nem a füzetből) - előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Ki volt Hammurapi, és mikor élt?
2. Miért fontos, hogy a szabályokat leírták?
3. Mi a talió-elv? Melyik pontok mutatják?
4. Hogyan mutatja a 196. és a 198. pont, hogy a büntetés rangtól függött?
5. Miért előrelépés a kártérítés a talió-elvhez képest?
6. Hogyan fejlődött a jog, és hol áll ebben Hammurapi gyűjteménye?
7. Mit jelent a vádló, a tanú és a kártérítés?
8. Mely pontokat kapcsolja a diasor az adósrabszolgasághoz?

Források

1. Christine Hayes: [Introduction to the Old Testament \(Hebrew Bible\), Lecture 10](#), Yale University. A társadalmi rangtól függő testi sértési ítéletek összehasonlítása, különösen Hammurapi 198. pontja. [↩](#) [↩²](#) [↩³](#)
2. Yale Law School, Avalon Project: [Code of Hammurabi](#), L. W. King angol fordítása, 117. pont. A hároméves szolgálat és a negyedik évi felszabadítás. [↩](#) [↩²](#)

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Ki volt Hammurapi, és mikor élt?

Babiloni király a Kr. e. 18. században; egyesítette Mezopotámiát. A törvényeit egy több mint két méter magas kőoszlopra vésték.

2. Miért fontos, hogy a szabályokat leírták?

A rögzített szöveg hivatkozási alapot ad a hasonló esetek összevetéséhez. Segíthet korlátozni az önkényt, de nem garantálja, hogy minden döntés igazságos.

3. Mi a talió-elv? Melyik pontok mutatják?

A büntetés ugyanolyan kárt okoz a tettesnek, amelyet ő okozott: "szemet szemért, fogat fogért". A 196. és a 200. pont.

4. Hogyan mutatja a 196. és a 198. pont, hogy a büntetés rangtól függött?

Ha valaki egy egyenrangú szabad ember szemét üti ki, az ő szemét is kiütik (196.).

 A tankönyv alapján

Ha egy muskénus (félszabad), egy mina ezüstöt fizet (198.).¹

 Codex® kiegészítése

5. Miért előrelépés a kártérítés a talió-elvhez képest?

A tettes nem ugyanazt a sérülést kapja, hanem fizet a kárért.

A tankönyv szerint a talió-elv a fejletlenebb jogfelfogást tükrözi, a kártérítés előrelépés.

 A tankönyv alapján

6. Hogyan fejlődött a jog, és hol áll ebben Hammurapi gyűjteménye?

Szokásjog (szóbeli), majd törvénygyűjtemény (írásba foglalt valódi esetek), végül törvény (kötelező, egységes). Hammurapi gyűjteménye a középső lépcső.

 A tankönyv alapján

7. Mit jelent a vádló, a tanú és a kártérítés?

A vádló valaki ellen vádat emel; a kártérítés az okozott kár megtérítése.

 Codex® magyarázata

A tanú a perben elhangzó állításokat igazolja vagy cáfolja.

 A tankönyv alapján

8. Mely pontokat kapcsolja a diasor az adósrabszolgasághoz?

Az 54. és a 117. pontot.

Az 54. pont a gátszakadás kárát megtéríteni nem tudó felelős és vagyona eladásáról szól.

 A tankönyv alapján

A 117. pont az adósság miatt szolgáló családtagok három év utáni felszabadításáról rendelkezik.²

 Codex® kiegészítése

[Részletesen.](#)

A jegyzet Benedek füzetbe írt jegyzetei és tanári jegyzetek alapján, a tankönyv ellenőrzésével készült.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](#) licenc alatt használható. Névmegejelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>